



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1212 del 30/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 del 30/07/2026

PROPOSTA N. 2213 del 30/07/2026

OGGETTO: Servizio di gestione asili nido comunali "Asilo Nido Via Conforti" , "Asilo Nido Via Spartivento", "Asilo Nido Via Giovanni XXIII". Determinazioni.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data si è proceduto ad approvare la decisione a contrarre ex art. 17, comma 1, del Dlgs 36/2023 per l'affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di gestione asili nido comunali suddiviso in tre lotti funzionali e per tre anni, demandando a successivo atto l'approvazione degli atti di gara;
- con la medesima determinazione si è proceduto a disporre la proroga tecnica del servizio nei confronti dell'attuale gestore fino a Febbraio 2026;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 si è proceduto ad approvare gli atti di gara, demandando l'espletamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria;
- con la medesima determinazione si è proceduto, nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, a disporre la proroga tecnica del servizio nei confronti dell'attuale gestore, per il periodo dal 1 Marzo 2026 e fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, salvo aggiudicazione della procedura sopra richiamata prima della fine dell'anno scolastico, determinante la contestuale cessazione della proroga in parola e la consegna del servizio al soggetto gestore aggiudicatario;

Atteso che l'aggiudicazione della procedura non è ancora avvenuta, si è proceduto, con nota prot. n. 60717 del 28/07/2026, a chiedere aggiornamenti alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria;

Dato atto che con nota prot. n. 61060 del 29/07/2026 la Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria ha riscontrato la richiesta di aggiornamenti, comunicando il protrarsi delle attività connesse alla conclusione della fase di aggiudicazione e, in particolare, delle verifiche dei requisiti;

Rilevato che

- alla data di adozione del presente provvedimento non risulta possibile avere certezza circa la conclusione delle predette attività in tempo utile per consentire l'effettivo avvio del nuovo affidamento a decorrere dal 1 settembre 2026;
- nel mese di agosto gli asili nido comunali osservano la prevista chiusura e, conseguentemente, non viene svolta l'ordinaria attività educativa, mentre la ripresa del servizio è prevista a decorrere dal mese di settembre;

Considerato che,

- nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento, risulta necessario garantire la continuità del servizio, in virtù della particolare categoria sociale alla quale il medesimo si rivolge e al fine di non arrecare nocumento ai minori che si vedrebbero privati della continuità educativa indispensabile per un' armonica articolazione del loro percorso formativo;
- il servizio di Asilo nido rientra nei Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, ed è quindi un servizio di pubblico interesse che, per le sue caratteristiche e finalità specifiche, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Precisato che il servizio in essere è stato appaltato prima del 30 giugno 2023, quindi rimane assoggettato alle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come previsto dall'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamati:

- l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.";
- il Contratto Repertorio n. 3649 sottoscritto in data 21/12/2023 con la Cooperativa Sociale Gialla;
- la Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 con la quale è stata disposta la proroga tecnica dal 1 Marzo 2026 e fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso;

Considerato che sia la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 2151/2011 e Cons. Stato n. 6955/2021), che l'ANAC (DELIBERA n. 576 del 28 luglio 2021 parere FUNZ CONS 42/2022, deliberazione n. 1 del 29.1.2014, comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa e che la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica;

Ritenuto opportuno:

- per le ragioni sopra esposte, al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, disporre una proroga del servizio nei confronti della Cooperativa Sociale Gialla con sede legale in Roma via Herbert Spencer P.I. 10960841004, attuale soggetto gestore, fino al 31/10/2026, fatta salva l'aggiudicazione della procedura di gara in corso prima dell'avvio della proroga in trattazione ovvero prima del termine conclusivo indicato;
- specificare che al verificarsi delle ipotesi succitate non si procederà ad avviare la proroga ovvero si verificherà la cessazione anticipata della stessa e la consegna del servizio al soggetto gestore aggiudicatario;

Preso atto del Dirc di Cooperativa Gialla emesso dall'Inps il 10/06/2026 e valido fino al 08/10/2026;

Vista l'iscrizione della Cooperativa Gialla nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa -art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White list) della Prefettura di Roma;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 "Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco";
- ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 "l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione" e che "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 11001/119/12 all'art 9. "Aggiornamento periodico dell'elenco" recita "Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco di cui al citato Allegato A. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio";

Vista la richiesta di disponibilità alla proroga del contratto agli stessi patti e condizioni, trasmessa alla Cooperativa Sociale Gialla in data 30/07/2026 prot. n. 61095;

Dato atto della disponibilità della Cooperativa Sociale Gialla, acquisita al prot. n. 61226 del 30/07/2026;

Dato atto che l'ANAC, nella sezione faq "tracciabilità dei flussi finanziari", aggiornata al 20 gennaio 2023, ha specificato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice cig nei casi di proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Preso atto che i CIG relativi al contratto in essere sono:

Lotto n. 1 9149428AD4;

Lotto n. 2 9149468BD6;

Lotto N. 3 9149490DFD;

Dato atto che per la presente proroga necessita impegnare per la gestione del servizio, IVA inclusa, le seguenti risorse:

Anno 2026

CAPITOLO CAPITOLO S. 1786/1 PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.010	IMPORTO € 189.954,56	SUDDIVISIONE PER LOTTI LOTTO N. 1 € 69.681,82 LOTTO N. 2 € 69.681,82 LOTTO N. 3 € 50.590,92
---	-------------------------	--

Accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102 del 2009 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in quanto la somma in trattazione è oggetto di impegno su fondi di bilancio comunale e il predetto programma è il seguente:

DESCRIZIONE Costi di gestione proroga tecnica	IMPORTO € 189.954,56	SCADENZA PAGAMENTO 31/12/26
--	-------------------------	--------------------------------

Datto atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Considerato che alla dipendente D.ssa Vesci Clementina è affidata la responsabilità del procedimento e che la medesima è sostituita in caso di assenza/impedimento dalla D.ssa Maria Barberio;

Visti:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- Di disporre:

- per le ragioni indicate in narrativa, la proroga tecnica del servizio nei confronti della Cooperativa Sociale Gialla con sede legale in Roma via Herbert Spencer P.I. 10960841004, attuale soggetto gestore, fino al 31/10/2026, fatta salva l'aggiudicazione della procedura di gara in corso prima dell'avvio della proroga in trattazione ovvero prima del termine conclusivo indicato;

- che al verificarsi delle ipotesi succitate non si procederà ad avviare la proroga ovvero si verificherà la cessazione anticipata della stessa e la consegna del servizio al soggetto gestore aggiudicatario;

- Di impegnare, per le finalità di cui al precedente punto le risorse di seguito indicate Iva Inclusa:

Anno 2026

CAPITOLO	IMPORTO	SUDDIVISIONE PER LOTTI
CAPITOLO S. 1786/1	€ 189.954,56	LOTTO N. 1 € 69.681,82
PIANO DEI CONTI		LOTTO N. 2 € 69.681,82
1.03.02.15.010		LOTTO N. 3 € 50.590,92

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto la somma in trattazione è oggetto di impegno su fondi di bilancio comunale e il predetto programma è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA PAGAMENTO
Costi di gestione proroga tecnica	€ 189.954,56	31/12/26

- Di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

- Di dare atto:

- che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;

- che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Di specificare:

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

- che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente P.I.A.O. 2025-2027e della normativa anticorruzione;

Di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2213 del 30/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 232 del 30/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1786	583	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	69.681,82

a favore di:

Codice	Fornitore
50094	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
DECORRENZA 01 SETTEMBRE 2026 LOTTO 2 Servizio di gestione asili nido comunali "Asilo Nido Via Spartivento", ". Determinazioni VIA SPARTIMENTO

2026	1786	584	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	50.590,92
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
50094	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
DECORRENZA 01/09/2026 LOTTO 3 Servizio di gestione asili nido comunali "Asilo Via Giovanni XXIII", ". Determinazioni

2026	1786	582	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	69.681,82
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	-----------

a favore di:

Codice	Fornitore
50094	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
DECORRENZA 01/09/2026 LOTTO 1 Servizio di gestione asili nido comunali "Asilo Nido Via Conforti", ". Determinazioni.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.